

포 기 안 내 서

사 건 2024하합100202 파산선고
채 무 자 주식회사 동림씨엔에스
파산관재인 변호사 김병철

파산관재인은 아래와 같이 파산재단에 속하는 자산의 환가를 포기할 예정이오니, 채권자들 중에서 이에 대하여 이의가 있거나, 이를 매수할 의향이 있는 자는 2026. 10. 16. 금요일 오후 6시까지 파산관재인이나 서울회생법원 제11부에 위와 같은 취지의 서면을 제출하여 주시기 바랍니다.

1. 포기 대상 자산의 내역

채무자 주식회사 동림씨엔에스가 가지는 서울중앙지방법원 2024가단5492939 용역비 사건(항소심: 서울중앙지방법원 2025나10366, 상고심: 대법원 2026다204499, 2026. 8. 13. 확정)의 집행력 있는 판결정본에 기한 제3채무자 센텀리더스마크관리단 대표회의에 대한 잔존 용역비 채권 원금 171,262원 및 이에 대한 2026. 9. 23. 부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 지연손해금 채권, 그리고 위 소송과 관련된 소송비용채권 등 일체

2. 자산 환가를 포기하는 사유

가. 파산관재인은 서울중앙지방법원 2024가단5492939 용역비 사건(항소심: 서울중앙지방법원 2025나10366, 상고심: 대법원 2026다204499, 2026. 8. 13. 확정)의 집행력 있는 판결정본에 기하여 제3채무자 센텀리더스마크관리단 대표회의(이하 ‘센텀관리단’ 이라고만 합니다)로부터 합계 150,965,673원을 추심하여 파

산재단에 편입하였습니다.

나. 현재 이 사건 채무자는 센텀관리단에 대하여 잔존 판결금 원금 171,262원 및 이에 대한 2026. 9. 23.부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 지연손해금 채권, 그리고 위 소송과 관련된 소송비용채권 등을 보유하고 있습니다.

다. 잔존 채권의 원금은 171,262원이며, 2026. 10. 2. 현재 추가 지연손해금은 약 1,692원($= 171,262\text{원} \times 12\% \div 365\text{일} \times 30\text{일}$)에 불과하여 잔존 채권 총액은 약 172,954원 수준입니다. 연간 발생하는 지연손해금도 20,551원($= 171,262\text{원} \times 12\%$)에 그쳐, 향후 수년이 경과하더라도 채권 총액은 30만 원에 미치지 못할 것으로 예상됩니다.

반면 잔존 채권에 대하여 추가 강제집행을 시도할 경우 최소한 집행비용으로 36,000원에서 46,000원 상당의 비용이 발생할 것으로 예상됩니다. 위 집행비용은 잔존 채권 원금 171,262원 대비 약 21~27%에 해당하며, 집행을 통해 실제로 잔존 채권 전액을 회수하더라도 파산재단이 최종적으로 취득하는 순이익은 매우 미미합니다.

라. 한편, 서울중앙지방법원 2024가단5492939 판결에서 소송비용의 70%를 센텀관리단이 부담하도록 되어 있으나, 항소심 비용은 각자 부담, 상고심 비용은 파산관재인이 부담하도록 되어 있습니다. 소송비용액확정신청을 통해 정산할 경우 파산관재인이 오히려 센텀관리단에 대하여 일부 소송비용을 부담하게 될 가능성도 있습니다. 또한 센텀관리단이 지출한 변호사보수의 규모를 알 수 없어 정산 결과를 예측하기 어렵고, 현재 센텀관리단의 대표자 관리인이 부재하

여 소송비용액확정절차를 진행하는 데 소요되는 시간과 비용을 고려할 때 파산재단에 실질적인 이익이 없을 것으로 판단됩니다.

마. 이와 같이 채무자의 전 1.항의 자산은 그 청산가치가 ‘0’ 원이라 할 것이어서, 파산관재인은 위 자산에 대한 환가를 포기하고자 합니다.

3. 환가가 포기된 자산의 처리

가. 환가가 포기된 자산은 채무자 주식회사 동림씨엔에스의 자유재산이 되어 위 회사의 청산인이 이를 처분할 권한을 갖게 됩니다.

나. 환가가 포기된 자산에 대하여 경매절차가 진행 중인 경우, 그 경매절차에서 배당요구를 하였다면 그 경매절차에서 배당을 받게 됩니다. 끝.

채무자 주식회사 동림씨엔에스의 파산관재인 변호사 김병철

※ 위 절차는 법원이 아닌 파산관재인의 주관 아래 실시되는 것입니다. 이에 관하여는 파산관재인에게 문의{전화번호 : 02-3477-0006, 주소 : 서울 서초구 법원로 15, 514호(서초동, 정곡빌딩 서관)}하시길 바랍니다. 이를 매수한다는 의사를 표시하여도 곧바로 이를 매수할 수 있는 것은 아니고, 매수인의 자금조달능력, 대금지급방법 등 여러 조건을 고려하여 매각 여부가 결정됨을 알려드립니다.